

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด.๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๕/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๒๗/๒๕๔๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { นางสาวสุรียา สุรียา
เทศบาลตำบลกุดจับ

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๖๙/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๔๙๒/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็น
ผู้ดูแลจัดเก็บรายได้จากการเข้าขายสินค้าในตลาดสดของเทศบาลตำบลกุดจับ มีหน้าที่ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ จัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า เเวรยาม และดูแลทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าเช่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีเดือนละ
๑๑,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีงดเก็บเงินค่าเช่าขายสินค้าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นการยกเลิก
ข้อตกลงอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถปรับตัวที่จะ



/ประกอบอาชีพ...

ประกอบอาชีพได้ทันถ้าผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนผันให้ตามเวลาที่เหลือตามข้อตกลงอีก ๕ เดือน ก็จะทำให้มีเวลาเตรียมประกอบอาชีพอื่น รวมทั้งขาดรายได้ที่ควรจะได้และค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไปในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาด นอกจากนี้ การประกาศในที่ชุมชนให้ผู้ฟ้องคดี งดเก็บเงินค่าเช่าขายสินค้าทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด และค่าทดแทนในการประกอบอาชีพ ค่าเสียหาย ต่อชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรีให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า คณะผู้บริหารชุดก่อนของผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เอกชน เข้าตลาดสดในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท โดยมีได้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่กำหนดไว้ว่า การจัดให้เช่าทรัพย์สินของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยวิธีประมูล โดยให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาในอัตรา ค่าเช่าที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์กำหนด การที่คณะผู้บริหารชุดก่อน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยจัดให้เอกชนเช่าแสวงหาประโยชน์ จากทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ถูกต้อง ราษฎรจำนวนมากได้เรียกร้องให้คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบกรณีที่ คณะผู้บริหารชุดก่อนยินยอมให้เอกชนบางรายผูกขาดการหาประโยชน์จากตลาดมานาน กว่า ๑๐ ปี คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจึงได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าตลาดสดฉบับล่าสุด พบว่ามีนางบุญมา นามมัน เป็นผู้เช่า ต่อมาเมื่อนางบุญมาได้รับเลือกเข้าบริหารเทศบาล เป็นคณะเทศมนตรี คณะผู้บริหารชุดก่อนได้โอนการจัดเก็บรายได้ให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นน้องสาวของนางบุญมาเป็นผู้ดำเนินการต่อโดยไม่มีการบันทึกข้อตกลงหรือทำสัญญา อย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดเก็บรายได้ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ นั้น คณะผู้บริหารชุดก่อนมิได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ดังนั้น คณะผู้บริหาร ของผู้ถูกฟ้องคดีชุดปัจจุบันจึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บค่าเช่า ขายสินค้าในตลาดสดนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว และแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดเอง แล้วได้ทำประกาศ (คัทเออร์ต) ขนาดใหญ่ติดไว้ให้ประชาชนได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าบริหารจัดการตลาดสด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการสามารถเก็บค่าเช่าขายสินค้าได้วันละ ๑,๕๐๐ ถึง ๑,๘๐๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๔๕,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือประมาณปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าที่เอกชนส่งให้เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท หรือประมาณปีละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ดังนั้นตลอดระยะเวลา ๖ เดือน ที่ผู้ฟ้องคดีได้หาประโยชน์จากตลาดสดโดยมิชอบนั้น สร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอันมาก อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้นำเงินส่วนตัวมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมก็ไม่เป็นความจริง เพราะผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกขอความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดี และคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะนั้นได้จ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าแรง ในการซ่อมแซมตลาดสด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การดูแลและจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เดิมมีการประมูลทุกปีแต่ระยะหลังนางบุญมา นามมัน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ดูแลจัดเก็บรายได้แทนผู้ถูกฟ้องคดีจนกระทั่งนางบุญมาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาลกุดจับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นเวลาใกล้จะหมดสัญญาเช่าในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทำการแทนในการจัดเก็บรายได้ในตลาดสด คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แทนนางบุญมาเป็นผู้จัดเก็บรายได้ต่อไปตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ต่อมา เมื่อสุขาภิบาลกุดจับ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแล้ว นายบุญหลาย พลซา ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี ได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บรายได้และดูแลพัฒนาตลาดสดแทนผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าตลาดสดดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุมิใช่ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้ระเบียบของทางราชการเข้าไปจัดหาประโยชน์ได้ และให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บรายได้ต่อไปเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ตามสัญญาด้วยวาจาได้ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ในเดือนกันยายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารใหม่ (ฝ่ายค้านเดิม) มีนายวันชัย จันทะมูล เป็นนายกเทศมนตรีได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดป้ายประกาศแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพบคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่



/๒๖ ตุลาคม...

๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้มีการผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บรายได้ต่อไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้งดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดโดยไม่สนใจข้อตกลงผ่อนผัน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการเองสามารถเก็บรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ ๔๕,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นยอดเงินที่เก็บได้ในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีประชาชนเข้ามาค้าขายกันมาก ส่วนในช่วงฤดูฝนที่หลายเดือนฝนตกน้ำท่วมจะเก็บรายได้เดือนละไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการจัดการด้านอื่น ๆ อีก เช่น ค่าจ้างคนงาน เก็บกวาดทำความสะอาดทุก ๆ วัน ค่าใช้จ่ายในการดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขึ้นค่าเช่าขายสินค้าสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย ส่วนเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดสด ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีควรมีหน้าที่ดูแล แต่เมื่อมีปัญหาผู้ถูกฟ้องคดีมักอ้างว่าไม่มีงบประมาณ ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไปก่อน ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เงินของตนเองทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใด ๆ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบต่อผู้ฟ้องคดีที่มีสิทธิจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าไปจนสิ้นสัญญาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ และไม่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมที่ผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อไปอีก ๙๐ วัน ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดว่า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การต่ออายุสัญญาเช่า ระยะเวลาการให้เช่า อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์การเช่า ตลอดจนประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่า จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ เพื่อพิจารณาตามนัยข้อ ๑๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทำการแทนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดสด ซึ่งประธานกรรมการสุขาภิบาลลงนามแต่งตั้ง เป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ และเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล นายบุญหลาย พลชา นายกเทศมนตรีในขณะนั้นได้ยินยอมด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บรายได้จากตลาดสดจนถึงวันที่



/๙ เมษายน...

๙ เมษายน ๒๕๔๔ นั้น ก็ได้ดำเนินการใด ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เช่น อัตราค่าเช่าชั้นด้ามิได้มีการกำหนดไว้ ส่งผลให้ค่าเช่าที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอัตราที่ต่ำ หากได้มีการดำเนินการตามระเบียบ ก็จะมีการแข่งขันในการเสนอค่าเช่าซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ การอ้างว่าอาคารตลาดสด ตั้งอยู่บนที่ดินของราชพัสดุแล้วไม่สามารถใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา ประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ แต่ได้สมยอมให้มีการนำทรัพย์สินของเทศบาลไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกล่าวอ้าง ที่ไม่มีเหตุผล เพราะอาคารตลาดสดเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนัยข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องอาคารตลาดสด ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุนั้น เป็นประเด็นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างติดต่อขอเช่ากับกรมธนารักษ์ ไม่สามารถนำประเด็นดังกล่าวมาอ้าง เป็นสาเหตุที่จะละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ แต่อย่างใด หากพิจารณาตามระเบียบแล้วจะเห็นว่าผู้ฟ้องคดี ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดหาประโยชน์ในตลาดสด เพราะมิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงขาดความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ส่วนการเข้าดูแลตลาดสดแทนนางบุญมา นามมัน นั้น ก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีหนังสือแต่งตั้ง กรรมการ ไม่มีหนังสือมอบอำนาจตามที่กล่าวอ้าง จึงแสดงว่าคณะผู้บริหารนำโดยนายบุญหลาย และนางบุญมา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น อาจมีส่วนได้เสียร่วมกับ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นน้องของตนและถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตต่อหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบอกเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วย แสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงด้วยวาจาให้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสด และดูแลพัฒนาตลาดสด โดยผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ จัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า เเวรยาม และดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีแทนผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญา เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะแทนผู้ถูกฟ้องคดี



จึงมีลักษณะ...

จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่มีกฎหมาย กำหนดแบบไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีการลงนามในสัญญา อีกทั้ง ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ตาม สัญญาดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์และมีผลผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่า คณะผู้บริหารชุดก่อนของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเก็บค่าเช่าขายสินค้า ในตลาดสด โดยมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ การเก็บค่าเช่าขายสินค้าของผู้ฟ้องคดีในตลาดสดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นข้ออ้างที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของคณะผู้บริหารชุดก่อนของผู้ถูกฟ้องคดีเอง มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาโดยมีข้อสัญญาหรือ มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเรื่อง ที่มีเหตุพิเศษหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อสาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้นการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ

สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการขาดรายได้ที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้จากการเก็บค่าเช่าขายสินค้าและความเสียหายอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ได้ทันนั้น เป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นได้จากการบอกเลิกสัญญาตาม มาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงกำหนดค่าเสียหาย ในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเล็กน้อย ที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ตลาดสดมีสภาพใช้งานได้ดีตามปกติอยู่แล้วผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนค่าเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ ความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่



/คดีถึงที่สุด...

คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี
จำนวน ๘๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์และแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ว่า

๑. การที่หน่วยงานทางปกครองจะทำสัญญากับผู้ใดจะต้องกระทำตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด และต้องมีคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
หากดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่
มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้บริหารชุดเดิม ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากการจัดเก็บรายได้ตลาดสดโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เมื่อคณะผู้บริหารเทศบาลชุดเดิมใช้อำนาจโดยฉ้อฉล ไม่สุจริต ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ที่เป็นสาระสำคัญของระเบียบ ย่อมไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
เห็นความไม่ถูกต้องชอบธรรมได้สั่งการให้แก้ไข จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ และแบบสัญญาเช่าทรัพย์สินแนบท้าย
ระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดขั้นตอนการให้เอกชนเข้าจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้เอกชนประมูลราคาเพื่อเข้า
อสังหาริมทรัพย์โดยจะต้องมีการแข่งขันในการเสนอราคาค่าเช่าในอัตราไม่ต่ำกว่าที่
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์เป็นผู้กำหนด ซึ่งเอกชนผู้ชนะการประมูลจะต้องทำ
สัญญาเช่าตลาดสดกับเทศบาลตามรูปแบบสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ในฐานะ
ผู้เช่า และเทศบาลจะมีฐานะ ผู้ให้เช่า อันเป็นลักษณะสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรา ๕๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาเช่าทำระเบียบ
ที่กำหนดนั้น มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยเช่าทรัพย์สิน เพราะผู้เช่ามีสิทธิหน้าที่ในการจัดเก็บค่าเช่าที่วางของขายในบริเวณ
ตลาดสด โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งส่งเป็นรายได้ของเทศบาล และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของ
ผู้จัดเก็บตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า ส่วนข้ออ้างการให้บริการไฟฟ้า น้ำประปา นั้น
เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าเพียงบางรายที่ต้องการความสะดวก
โดยผู้ฟ้องคดีจะเก็บเงินและหารายได้จากส่วนต่างของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจาก
ผู้ใช้บริการเท่านั้น ส่วนการให้บริการด้านไฟฟ้า การรักษาความสะอาด เก็บขยะบริเวณ



/ตลาดสด...

ตลาดสดเทศบาลวันละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มิได้ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบในการเก็บกวาดขนถ่ายขยะไปที่บ่อขยะ เพราะโดยสภาพแล้วผู้ฟ้องคดีมิได้มี ศักยภาพในการให้บริการดังกล่าวได้ จึงมิใช่การให้บริการสาธารณะแทนเทศบาล แต่ประการใด ดังนั้น สัญญาเช่าตลาดสดจึงเป็นสัญญาทางแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๕๓๗ ถึงมาตรา ๕๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นสัญญา ที่มีลักษณะเฉพาะมิได้เป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีสิทธิ โดยชอบธรรมในฐานะคู่สัญญาแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า

๑. คดีนี้ไม่ได้พิพาทเกี่ยวกับการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งยกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่เพียงใด ซึ่งสัญญาตามคดีนี้เป็นสัญญาประเภทบริการ ไม่มีแบบบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์ว่า สัญญาจัดเก็บ ค่าเช่าขายสินค้าตกลงด้วยวาจาไม่มีการประมุข จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี และมีการใช้ อำนาจโดยฉ้อฉล นั้น กรณีดังกล่าวกฎหมายเปิดช่องให้นำคดีฟ้องร้องเป็นอีกส่วนหนึ่ง ต่างหาก

๒. ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวนมากกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท ทำการปรับปรุง สภาพตลาดให้ดีขึ้น ต้องชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าเดือนละ ๘,๐๐๐ บาทเศษ ค่าเช่าตลาดสด เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องเสียค่าแรงงาน ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่าย ที่ยังไม่อาจคาดหมายได้ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับค่าตอบแทนเต็มระยะเวลา ตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บเงินอย่างกะทันหัน และปิดประกาศคำสั่งที่หน้าตลาดซึ่งแสดงต่อประชาชนทั่วไป นั้น ย่อมเป็นการกระทำละเมิด สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและวงศ์ตระกูลของผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุด ได้โปรดพิพากษายืนและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้นางบุญมา นามมัน พี่สาวของ
ผู้ฟ้องคดีเช่าตลาดสด ทำหน้าที่เก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดและส่งรายได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
เป็นค่าเช่าทุกเดือน โดยให้นางบุญมาติดต่อสัญญาเช่าตลอดมา สัญญาเช่าฉบับสุดท้าย
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ มีกำหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท สัญญากำหนดให้
ผู้เช่ามีหน้าที่จัดเก็บเงินจากผู้นำสินค้า สิ่งของมาวางขายตามอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด
จัดระเบียบการวางขายสินค้าตามแผนผังที่คณะกรรมการผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด
ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดทั่วบริเวณโดยรอบตลาดสดตั้งแต่ทางเข้า
จนถึงบริเวณตลาดสด ต้องเป็นผู้เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากบริเวณตลาดสด
ไปเก็บในที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเพื่อจัดการทำลาย มีหน้าที่ปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องน้ำ - ห้องสุขา รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในตลาดสด ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ นางบุญมา ผู้เช่า
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาลกุดจับ จึงต้องห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์
ในสุขาภิบาล ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้ทำการแทนในการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสด
สุขาภิบาลกุดจับ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒
มีมติว่าควรให้ผู้แทนของนางบุญมาเป็นผู้ทำการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดแทน
ผู้ถูกฟ้องคดีต่อไปชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒
รวม ๔ เดือน ซึ่งมติที่ประชุมมิได้มีการระบุชื่อผู้ที่เป็นผู้แทน หรือมีหลักฐานการแต่งตั้ง
บุคคลใดเป็นผู้แทนของนางบุญมา เพียงแต่ในการรับเงินค่าเช่าตลาดสดผู้ถูกฟ้องคดีได้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีระบุการรับเงินเป็นรายเดือน โดยฉบับที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จ่ายเงิน
ฉบับแรกเป็นใบเสร็จรับเงินเดือนเมษายน ๒๕๔๒ ต่อมา สุขาภิบาลกุดจับยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลตำบล นายบุญหลาย พลชา นายกเทศมนตรี ในขณะนั้นได้ตกลงด้วยวาจาให้
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บรายได้ดูแลพัฒนาตลาดสด รักษาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย
โดยจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า เเวรยาม และดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีแทนผู้ถูกฟ้องคดี
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าเช่าเป็น



/รายเดือน...

รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอทำสัญญาเช่าตลาดสดกับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าตลาดสดตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุมิใช่ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้ระเบียบของทางราชการเข้าไปจัดหาผลประโยชน์ได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บรายได้ต่อไปเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้โดยให้ส่งเงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีเท่าเดิม ต่อมา ในเดือนกันยายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ โดยมีนายวันชัย จันทะมูล เป็นนายกเทศมนตรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศ อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้จัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสด ต่อมา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าต่อไปได้อีก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นการพัฒนารายได้ให้กับท้องถิ่นและผู้ถูกฟ้องคดีจะได้บริหารตลาดสดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้ฟ้องคดีงดการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกุดจับ มีคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้ทำการแทนในการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดสุขาภิบาลกุดจับ และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้ผู้แทนของนางบุญมา นามมัน เป็นผู้ทำการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสดสุขาภิบาลกุดจับต่อไปชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้ามาดำเนินการแทนนางบุญมา และจ่ายเงินค่าเช่าตลาดสดเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏหลักฐานตามใบเสร็จรับเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๒ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลกุดจับ นายกเทศมนตรีผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดเก็บรายได้และดูแลพัฒนาตลาดสดรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ตลาดสดเทศบาลกุดจับต่อไป และจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า



/เวรยาม...

เวรยาม และดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ๑ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการแทนผู้ถูกฟ้องคดีและจ่ายค่าเช่าตลาดสดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญา และเมื่อพิจารณาประกอบกับสัญญาเช่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยทำไว้กับนางบุญมา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าขายสินค้าแทน นั้น กำหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่จัดเก็บเงินจากผู้นำสินค้า สิ่งของมาวางขายตามอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จัดระเบียบการวางขายสินค้าตามแผนผังที่คณะกรรมการผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดทั่วบริเวณโดยรอบตลาดสด เป็นผู้เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากบริเวณตลาดสดไปเก็บในที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเพื่อจัดการทำลาย มีหน้าที่ปรับปรุงดูแล รักษาความสะอาดของห้องน้ำ - ห้องสุขา รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าอุปกรณ์การจัดหาแสงสว่างที่ใช้ในตลาดสด เนื้อหาของสัญญามีลักษณะให้จัดทำบริการสาธารณะ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีผู้มีอำนาจทำการแทนตามกฎหมาย ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บรายได้และดูแลพัฒนาตลาดสดต่อไป แทนผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการมอบให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๕๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองเข้าผูกพันเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าสัญญาเช่าตลาดสดเป็นสัญญาทางแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๓๗ ถึงมาตรา ๕๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการโต้แย้งว่าสัญญาเช่าตลาดสดไม่เป็นสัญญาทางปกครองไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องจะต้องยื่นคำร้องโต้แย้งก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้น ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงต้องฟังเป็นที่ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นว่าเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งสัญญาดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ แต่การได้มาซึ่งคู่สัญญาหน่วยงานราชการก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ



/หน่วยการ...

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ แต่สำหรับคดีนี้ พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่า สัญญาเช่าตลาดสดที่ตกลงด้วยวาจาจะมีผลผูกพันตามกฎหมายและก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมรู้ร่วมคิดหรือมีการสมยอมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี การที่นายกเทศมนตรีผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดเก็บรายได้จากตลาดสดโดยมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ย่อมเกิดเป็นสัญญาที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญา และการที่ไม่ได้จัดทำสัญญาตามแบบสัญญาเช่าทรัพย์สินที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าวก็เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติภายในของเจ้าหน้าที่ จะนำเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาต่อคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย

เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการเลิกสัญญาทางปกครองเอาไว้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหลักกฎหมายมหาชน โดยที่มาตรา ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำได้ด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงเจตนาดังกล่าวหาอาจถอนได้ไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าคณะผู้บริหารชุดเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเก็บค่าเช่าขายสินค้าในตลาดสด โดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้ออ้างดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะผู้บริหารชุดเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีเอง มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้เกิดจากสัญญาหรือมีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมาย จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่มีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกเอาได้ ได้แก่ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแก่การไม่ชำระหนี้ นั้น แต่หากเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องได้คาดเห็น หรือควรจะได้คาดเห็น



/พฤติการณ์...

พฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นความเสียหายตามปกติที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี คือ การขาดรายได้จากการเก็บค่าเช่าขายสินค้าและความเสียหายอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ทัน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินเป็นค่าวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ตลาดสดมีสภาพที่ใช้งานได้ดีตามปกติอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายในส่วนนี้ ส่วนค่าเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายประการใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนค่าขนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๘๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

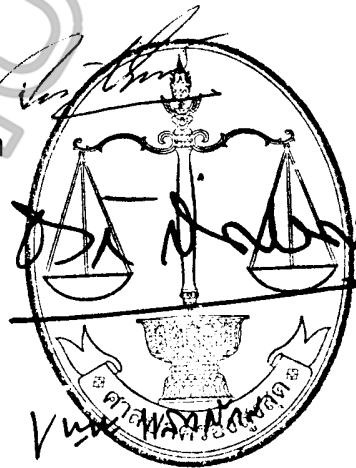
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิทการัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



14



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายฤทัย หงส์ศิริ